

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1550/2539

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
นาย ธงชัย จักรเกษมกิจหรือรัตนสุข
สมบูรณ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 654

คำขอสินเชื่อบัตรเครดิตมีข้อสัญญาว่าโจทก์ยอมผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนทั้งที่เงินฝากในบัญชีมีไม่พอจ่ายโดยไม่มีกำหนดเวลาชำระคืนเป็นแต่เพียงจำเลยตกลงชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเป็นการกำหนดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าถือว่าจำเลยตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวแต่ต้นจึงไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654ซึ่งห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีเพราะมิใช่การกู้ยืมและโจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์ข้อตกลงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายไม่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ได้ ขอ สินเชื่อ บัตรเครดิต โฉนดเงิน จาก โจทก์ เพื่อ ใช้ ชำระ ค่าสินค้า และ บริการ แทน การ ชำระ ด้วย เงินสดหรือ เบิกเงิน สด จาก เครื่อง บริการ เงิน ด่วน เมื่อ มี การ เรียกเก็บเงินจาก การ ใช้ บัตรเครดิต มา ยัง โจทก์ ให้ โจทก์ ชดใช้ เงิน ไป ก่อน จำเลย ยินยอมชำระ เงิน คืน ให้ โจทก์ โดย วิธี หัก ทอน จาก บัญชีเดินสะพัด ของ จำเลยและ ให้ ถือว่า เป็น การ เบิกเงินเกินบัญชี

ยอม ให้ โจทก์ คิด ดอกเบี้ยใน อัตรา สูงสุด ที่ ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ ได้ ตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และ ให้ คิด ทบต้น ได้ ตาม ประเพณี ของ ธนาคารพาณิชย์จำเลย ได้ นำ บัตรเครดิต ไป ใช้ หลาย ครั้ง และ นำ เงิน เข้า หัก ทอน บัญชีเรื่อย มา จำเลย เป็น หัน โจทก์ คิด ถึง วันฟ้อง เป็น เงิน 79,081.02 บาทขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน ดังกล่าว พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อย ละ18.5 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 65,945.30 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 65,945.30 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 2 มกราคม 2535 จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา วินิจฉัย มา สู่ ศาลฎีกา เฉพาะใน ข้อ กฎหมาย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า ข้อตกลง เรื่อง ดอกเบี้ย ตาม สัญญาการใช้ บัตร เครดิต ใน กรณี จำเลย ผิดนัด ไม่ชำระ หัก หรือ ชำระหนี้ไม่ถูกต้อง ตาม สมควร ถือว่า เป็น เบี้ยปรับ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ มาตรา 379 หาก ศาล เห็นว่า สูง เกิน ส่วน ก็ มีอำนาจ ลดลงเป็น จำนวน พอสมควร ตาม ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383ได้ หรือไม่ ใน การ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ดัง กล่าว ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตามข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย จาก พยานหลัก

ฐาน ใน ส่วนวน ว่า จำเลยขอ สินเชื่อ บัตรเครดิต จาก โจทก์ เพื่อ นำ ไป ใช้ ชำระ
ค่าสินค้า และ บริการตลอดจน เบิกเงิน สด จาก เครื่อง บริการ เงิน ด่วน ของ โจทก์
และ ของธนาคาร สมาชิก เมื่อ มี การ เรียกเก็บเงิน จาก การ ใช้ บัตรเครดิตโจทก์
จะ ชดใช้ เงิน ไป ก่อน จำเลย ยินยอม ชำระ คืน โดย ให้ โจทก์ หัก ทอนจาก บัญชี
เดินสะพัด ของ จำเลย ถ้า ยอดเงิน ใน บัญชีเดินสะพัด ปรากฏว่าจำเลย เป็น ลูกหนี้
โจทก์ จำเลย ยินยอม ให้ โจทก์ คิด ดอกเบี้ย ทบต้นใน อัตรา สูงสุด ที่ ธนาคาร
พาณิชย์ เรียกเก็บ ได้ ตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จำเลย ได้ นำ บัตร
เครดิต ไป ใช้ ชำระ ค่าสินค้าบริการ และ เบิกเงิน สด หลาย ครั้ง นับ ถึง บัญชีเดิน
สะพัด สิ้นสุด ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2535 จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ 65,945.30 บาท
โจทก์ คิด ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 18.5 ต่อ ปี ตาม ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เอกสาร หมายเลข จ. 13 ประกอบ จ. 12 เห็นว่าตาม สัญญา บัญชีเดิน
สะพัด เอกสาร หมายเลข จ. 5 ข้อ 8 และ คำขอ สินเชื่อบัตรเครดิต เอกสาร หมายเลข จ. 6
ข้อ 2 ได้ กำหนด ข้อ สาระสำคัญ ไว้ ตรง กัน ว่าใน กรณี ที่ ธนาคาร ผ่อนผัน การ
จ่ายเงิน ไป ก่อน ด้วย เหตุใด ก็ ตาม ทั้งที่เงินฝาก คงเหลือ ใน บัญชี ของ ผู้ฝาก มี
ไม่พอ จ่าย ซึ่ง ตาม ปกติ ธนาคารจะ ปฏิเสธ การ จ่ายเงิน เสีย ก็ ได้ ผู้ฝาก ยอม
ผูกพัน ตน ที่ จะ จ่ายเงิน ส่วน ที่ธนาคาร ผ่อนผัน จ่าย ไป ให้ นั้น คืน ให้ แก่
ธนาคาร และ ยินยอม เสีย ดอกเบี้ยใน เงิน จำนวน นั้น ให้ แก่ ธนาคาร ใน อัตรา
สูงสุด ของ ดอกเบี้ย เงินกู้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด ให้ ธนาคารพาณิชย์
คิด จาก ผู้กู้ยืม(ซึ่ง ใน ขณะ นี้ กำหนด ไว้ ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี และ ต่อไป
อาจเปลี่ยนแปลง ได้ ตาม ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะ กำหนด ใน ภายหลัง)นับ
แต่ วันที่ เป็น หนี้ ธนาคาร อยู่ ตาม บัญชีเดินสะพัด ตาม วิธี และ ประเพณีของ
ธนาคาร เห็น ได้ว่า เงิน ที่ ธนาคาร โจทก์ ได้ ผ่อนผัน จ่าย ไป ก่อน นั้นไม่ได้
กำหนด เวลา ที่ แน่นอน ว่า ให้ จำเลย จะ ต้อง จ่าย คืน ให้ แก่ โจทก์เมื่อใด เป็น
แต่เพียง ว่า จำเลย ยอม ผูกพัน ตน ที่ จะ จ่าย คืน ให้ พร้อม ด้วยดอกเบี้ย ใน

อัตรา สูงสุด ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่ง อาจเปลี่ยนแปลง ได้ ตาม
ภาวะ เศรษฐกิจ สังคม และ นโยบาย การเงิน ของ ประเทศเป็น การ กำหนด
ดอกเบี้ย กัน ไว้ ล่วงหน้า ถือว่า จำเลย ตกลง ให้ โจทก์คิด ดอกเบี้ย ใน อัตรา ดัง
กล่าว มา ตั้งแต่ ต้น แล้ว และ ไม่อยู่ ใน บังคับของ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่ง ห้าม มิให้ คิด ดอกเบี้ยเกิน ร้อยละ สิบ ห้า ต่อ ปี เพราะ
มิใช่ เป็น เรื่อง กู้ยืม และ โจทก์ เป็นธนาคารพาณิชย์ เป็น สถาบันการเงิน ข้อตกลง
ดังกล่าว จึง ชอบ ด้วย กฎหมายจำเลย ก็ ต้อง เสีย ดอกเบี้ย ไป ตาม ข้อตกลง นั้น
จึง ไม่มี ลักษณะ เป็นเบี้ยปรับ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง เห็นว่า เป็น เบี้ยปรับ และ สูง
เกิน ส่วนจึง ลดลง เป็น ร้อยละ 15 ต่อ ปี นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา
โจทก์ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ18.5 ต่อ ปี
นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

(1)สัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นยืมใช้สลับแปลงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา650เป็นสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืม

ตกลงจะคืนเงินจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ให้ยืมจะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบเงิน คำขอสินเชื่อบัตรเครดิตเท่ากับเป็นคำเสนอขอทำสัญญาข้อสัญญาที่ว่าโจทก์ยอมผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนเมื่อเงินฝากในบัญชีไม่พอจ่ายไม่ได้ตกลงกู้ยืมเงินกันไม่มีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมตามมาตรา650แต่มีวัตถุประสงค์เมื่อเงินฝากในบัญชีไม่พอจ่ายก็ให้โจทก์จ่ายไปก่อนตามข้อตกลงจะมีเงินพอจ่ายหรือโจทก์จะต้องจ่ายเงินไปก่อนหรือไม่ยังไม่แน่นอนเป็นเพียงข้อตกลงในสัญญาเท่านั้นข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นเพียงสัญญาธรรมดาหรือสัญญาไม่มีชื่อไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นเอกเทศสัญญา (2)การที่จำเลยตกลงจะชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและโจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินเมื่อกฎหมายให้อำนาจสถาบันการเงินไว้ว่าให้คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดก็ย่อมเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดตามกฎหมายเป็นการกำหนดดอกเบี้ยกันไว้ล่วงหน้าถือว่าจำเลยตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นจึงไม่ใช่เรื่องกำหนดเบี้ยปรับกันไว้ในสัญญา ? ไพจิตรบุญญพันธุ์?